

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2228/2532

พนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี

โจทก์

นายเดชา วิชัยยันต์

จำเลย

นายเดชา วิชัยยันต์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตีจำคุก 15 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 วรรคสอง, 340 ตี ที่แก้ไขแล้วประกอบด้วย มาตรา 83 นอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 77,76) ต่อมาจำเลยยื่นฎีกา (อันดับ 82) ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 3,49)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>